

Beteiligte im Verfahren 17 Verg 2/26

Beschwerde gegen den Beschluss 3 VK 4/26

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Beschluss zu Referenzprüfung und Angebotsaufklärung

Tenor

1. Die sofortige Beschwerde der Landeshauptstadt Schwerin gegen den Beschluss der Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 25.06.2026 wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerdeführerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens einschließlich der notwendigen außergerichtlichen Aufwendungen der Beschwerdegegnerin.
3. Die Beigeladene trägt ihre außergerichtlichen Aufwendungen selbst.

Gründe

1. Anwendbares Recht und Zuschlagsverbot

Das Vergabeverfahren begann mit der Bekanntmachung vom 27.02.2026. Nach § 187 Abs. 2 GWB wird es einschließlich der Nachprüfungs- und Beschwerdeverfahren nach dem bei Verfahrensbeginn geltenden Recht beendet. Die Vergabekammer hatte dem Antrag durch Untersagung des Zuschlags stattgegeben; der Zuschlag durfte bis zur Entscheidung des Senats nicht erteilt werden.

2. Objektive Auslegung der Referenzanforderung

Die Unterlagen verlangten dauerhaft betriebene SOC-Leistungen mit 24/7-Reaktionsbereitschaft. Die Formulierung Erfahrungen im ÖPNV-Sektor bevorzugt machte eine unmittelbare ÖPNV-Referenz nicht zur zwingenden Mindestanforderung. Ein fachkundiger Bieter musste nicht damit rechnen, dass technisch vergleichbare KRITIS-Referenzen aus Energie und Wasser ohne Inhaltsprüfung ausgeschieden werden.

Prüfschritt	erforderlicher Maßstab	bisheriger Fehler
Leistungsinhalt	SOC-Betrieb, Monitoring, Reaktion und Laufzeit	Sektorbezeichnung vorangestellt
Umfang	Nutzer, Assets, Alarmvolumen und Betriebszeit	keine belastbare Vergleichsmatrix
Komplexität	KRITIS-Regime, Schnittstellen und Eskalation	pauschaler Ausschluss nach Auftraggebertyp
Dokumentation	Referenz für Referenz mit Fundstellen	nur zusammenfassendes Ergebnis

Der Auftraggeber besitzt bei der fachlichen Bewertung einen Beurteilungsspielraum. Er beginnt jedoch erst nach zutreffender Auslegung des bekannt gemachten Kriteriums.

3. Aufklärung des Reaktionszeitenkonzepts

Das bei Angebotsfrist vorliegende Konzept der Beigeladenen nannte für Severity-2-Vorfälle 45 Minuten. Die spätere Fassung verkürzte diese Zeit auf 15 Minuten, fügte eine verbindliche Rufkette und erstmals Vor-Ort-Unterstützung hinzu. Diese Änderungen beeinflussen Leistungsinhalt und Wertung. Sie sind keine bloße Berichtigung eines erkennbaren Schreibfehlers.

§ 15 Abs. 5 VgV erlaubt Aufklärung über ein vorhandenes Angebot, aber keine nachträgliche Verbesserung. Die Vergabestelle darf daher nur die ursprüngliche Fassung prüfen und werten.

4. Rechtsfolge

Die Vergabekammer hat den Fehler mit der Rückversetzung in Eignungs- und Wertungsprüfung verhältnismäßig behoben. Ein unmittelbarer Zuschlag an CyberShield ist weder beantragt noch spruchreif. Die Vergabestelle muss sämtliche Referenzen anhand desselben Inhaltsmaßstabs prüfen und die Angebote ausschließlich auf Grundlage der bei Fristablauf vorliegenden Erklärungen werten.

Oberlandesgericht Rostock Vergabesenat